



DACURADORIA

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078559

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1201) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O controle, um dos aspectos fundamentais da administração pública, alcança o Poder Judiciário, na forma disciplinada pelo legislador constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078739

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1202) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O controle estatal pode ser interno ou externo, mas não pode acumular as competências para o exercício dos controles prévio, concomitante e posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079250

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1203) Julgue o item a seguir, referentes às autarquias e ao controle legislativo da administração pública.

O controle legislativo de atos da administração pública pode ter natureza de controle prévio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079329

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1204) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Ao fiscalizar os atos praticados durante a execução de um contrato administrativo, o agente público está realizando um controle concomitante em relação ao momento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1205) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário deve manter controle administrativo interno, de forma integrada com os demais poderes, com o objetivo, entre outros, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1206) Quanto ao conceito de controle da administração pública, à sua abrangência e às suas espécies, julgue o item a seguir.

A administração pública, no exercício de suas funções, se sujeita ao controle externo dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de ela mesma exercer o controle sobre os próprios atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1207) No que concerne aos tipos de controle da administração pública, julgue o item a seguir.

A fiscalização e a correção dos atos do Poder Executivo só são executadas por órgãos pertencentes à estrutura do órgão responsável pela atividade controlada, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1208) No que se refere ao controle da administração pública, observadas a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

O controle da administração pública classifica-se quanto à natureza, como controle de mérito e controle de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1209) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou

processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A abertura de PAD pela administração pública configura controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156799

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1210) A respeito do controle da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.

O controle da administração pública está adstrito aos atos administrativos praticados no âmbito do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208391

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1211) Maria, servidora pública e ordenadora de despesa de determinado órgão público, permitiu a realização de despesas não autorizadas em regulamento. Com base nisso, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra Maria. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O ajuizamento da ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público é exemplo de controle administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208584

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1212) Considerando as disposições contidas na CF e na Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

O controle de mérito por razões de conveniência e oportunidade incide sobre o objeto e o motivo dos atos discricionários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213144

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1213) Julgue o seguinte item, referentes aos controles interno e externo da administração pública.

A fiscalização realizada pela própria administração sobre seus órgãos ou entidades descentralizadas recebe o nome de controle interno.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2213154

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1214) Julgue o seguinte item, referentes aos controles interno e externo da administração pública.

O controle interno realizado por meio de auditoria com a finalidade de acompanhar a execução do orçamento tem por objetivo verificar a legalidade na aplicação do dinheiro público e auxiliar o tribunal de contas no exercício de sua missão institucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2613259

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1215) Considerando o controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado nos termos da jurisprudência do STF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Considere que a secretaria executiva de determinado ministério tenha emitido portaria que veiculava a anulação de conduta administrativa realizada por subsecretaria integrante da mesma pasta ministerial, por tal conduta administrativa ser destoante de súmula vinculante. Nesse caso, trata-se de hipótese de controle interno de legalidade por subordinação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509467

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1216) No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público e controle da administração pública, julgue o item seguinte.

A representação e a reclamação administrativas, bem como o pedido de reconsideração de recursos administrativos, são meios que possibilitam à administração pública exercer o controle de seus atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509613

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1217) Julgue o próximo item , a respeito de controle da administração pública.

No Brasil, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são legitimados para exercer o controle externo, que deve ser efetuado por órgãos alheios à administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509614

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1218) Julgue o próximo item , a respeito de controle da administração pública.

Os ministérios públicos dos estados e da União não possuem competência para exercer o controle externo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509615

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1219) Julgue o próximo item, a respeito de controle da administração pública.

O poder de autotutela permite à administração pública rever os seus próprios atos quando estes forem ilegais, inoportunos ou inconvenientes; o poder de tutela consiste na fiscalização exercida por órgão da administração direta sobre entidade da administração indireta, nos termos definidos em lei, para garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624289

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1220) No que concerne a controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Apenas a Constituição Federal de 1988 pode prever modalidades de controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718491

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1221) Julgue o item a seguir, acerca de direito administrativo.

Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela não se confundem. O primeiro refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752534

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1222) Acerca do controle na administração pública, julgue o item subsequente.

Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, os elementos discricionários dos atos administrativos são insuscetíveis de controle, salvo pelo agente responsável pela sua prática.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752536

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1223) Acerca do controle na administração pública, julgue o item subsequente.

Sendo o controle externo aquele realizado por órgão que não pertence à estrutura do poder no qual o controle é realizado, é correto afirmar que o Ministério Público é um importante ator de controle externo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752539

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1224) Acerca do controle na administração pública, julgue o item subsequente.

A despeito de a obra Espírito das Leis, de Montesquieu, ser uma das mais famosas a tratar do controle da administração pública, ao estabelecer o sistema de freios e contrapesos, outras obras, mais antigas, já vislumbravam essa sistemática, como, por exemplo, A Política, de Aristóteles, e Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623904

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

1225) No tocante ao controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário deverá manter sistema de controle interno com a finalidade, entre outras, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial de seus órgãos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841936

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1226) Julgue o item a seguir, referentes ao contencioso administrativo e ao sistema da jurisdição una.

A jurisdição una brasileira impede que a administração pública exerça qualquer tipo de controle de legalidade sobre seus próprios atos, exceto em casos de análise de recursos e avocação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346167

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1227) Em relação aos agentes públicos, aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

A anulação de um ato administrativo pela própria administração pública, quando constatada alguma ilegalidade, configura forma de controle interno cuja realização independe de provocação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3454173

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1228) No que se refere ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Os sistemas de controle interno de cada Poder da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) são uniformes e seguem as mesmas diretrizes estabelecidas por um órgão centralizador para garantir a padronização dos procedimentos de fiscalização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495338

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1229) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida somente pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775375

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1230) Acerca do processo administrativo disciplinar, do controle administrativo e judicial dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(STJ).

O poder-dever de autotutela da administração pública, embora lhe permita rever os próprios atos ou anulá-los, quando ilegais, não possibilita a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779068

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1231) Acerca dos tipos e formas de controle, bem como dos recursos no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle administrativo abrange os órgãos da administração direta e as pessoas jurídicas que integram a administração indireta ou descentralizada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1232) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle interno sobre os órgãos da administração direta decorre do poder de autotutela que permite à administração pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1233) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle concomitante abrange atos como os de aprovação, homologação, anulação, revogação e convalidação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1234) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item subsequente.

O controle da administração pública sobre os próprios atos pode ser exercido *ex officio*, quando a autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1235) Acerca do recurso de administração e da reclamação, julgue o item que se segue.

O recurso hierárquico próprio é dirigido à autoridade imediatamente superior, dentro do mesmo órgão no qual o ato foi praticado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1236) Acerca do recurso de administração e da reclamação, julgue o item que se segue.

Quando houver previsão legal de determinado recurso sem estipulação de prazo, o interessado poderá valer-se da reclamação administrativa para pleitear seus direitos perante a administração, devendo fazê-lo no prazo de até cinco anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1237) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O recurso interposto por Caio caracteriza-se como recurso hierárquico próprio, só sendo cabível se previsto expressamente em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2855622

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1238) Julgue o item a seguir, relativo ao controle administrativo.

O controle administrativo abrange os órgãos da administração direta ou centralizada e as pessoas jurídicas que integram a administração indireta ou descentralizada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2855628

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1239) No que se refere ao recurso de administração e à reclamação, julgue o item subsequente.

O recurso administrativo de ofício é aquele que não se apegua à vontade do interessado, pois é interposto pela própria administração pública quando a decisão é contrária a ela mesma ou ao interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078519

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1240) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle governamental deve observar as ações tomadas pelos responsáveis públicos durante a gestão, verificando a conformidade com os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078538

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1241) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O controle administrativo interno caracteriza-se pelo propósito de buscar confirmar a legalidade ou o mérito do ato exarado pela própria administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1242) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O administrado pode expressar inconformismo com a administração pública, registrando uma reclamação para suspender o ato exarado que tiver lesado seus direitos constitucionais, desde que o faça dentro do prazo de 1 ano a partir da prática do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1243) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O administrado que se sinta lesado por ato administrativo pode interpor recurso administrativo ao gestor público, pedindo que o ato seja reexaminado por autoridade competente e com poder decisório. Nesse caso, se atendido, ter-se-á um recurso com efeito devolutivo, que é finalidade de todos os recursos dessa espécie, por serem dependentes de normas para conferir-lhes a legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1244) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O ordenamento jurídico estabelece que o povo, diretamente, pode utilizar-se do controle administrativo para orientar e revisar a atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todos os Poderes e níveis de Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1245) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O autocontrole da administração pública é realizado pelo próprio agente que executa atos administrativos, diferentemente do caso em que haja pedido de reconsideração ou reclamação, no qual um cidadão requer a reforma de um ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1246) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O controle administrativo abarca as funções do controle interno e do controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2368792

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1247) Em relação à tutela civil do patrimônio público e ao controle da administração pública nos termos da Lei de Acesso à Informação, julgue o seguinte item.

A gestão transparente da informação é um meio de controle preventivo dos atos da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2689910

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1248) A respeito do controle parlamentar e do controle administrativo, julgue o próximo item.

Decorrente do poder hierárquico, que faculta à administração pública a possibilidade de escalonar sua estrutura, a fiscalização hierárquica pode ser realizada a qualquer tempo, antes ou depois da edição do ato, e independentemente de qualquer provocação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157782

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1249) Quanto ao conceito, à abrangência e às espécies de controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle administrativo é o poder-dever exercido pela própria administração pública sobre seus atos e decorre dos princípios da hierarquia e da autotutela.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157783

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1250) Quanto ao conceito, à abrangência e às espécies de controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Moralidade e impessoalidade são aspectos que devem ser observados por todos os órgãos que realizam o controle da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208320

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1251) Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O controle exercido pelos ministérios sobre pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta denomina-se supervisão ministerial e denota modalidade de controle externo por subordinação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616387

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1252) No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir.

A administração pública tem o dever de anular os atos ilegais, não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1625119

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1253) Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A abertura do processo contra o servidor em questão é considerada controle externo e posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576557

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1254) No que se refere a tipos e formas de controle, julgue o item a seguir.

Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576558

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1255) Com relação ao controle no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a administração pública tem sobre seus próprios atos e agentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/595279

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1256) A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a administração pública e do processo administrativo — Lei n.º 9.784/1999 —, julgue o item seguinte.

Situação hipotética: O Poder Legislativo sustou decreto editado pelo presidente da República, sob o entendimento de que houve exorbitância do poder regulamentar. **Assertiva:** Nesse caso, o Poder Legislativo agiu errado, haja vista que a competência para sustar atos do Poder Executivo é exercida pelo Poder Judiciário, mediante provocação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460877

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1257) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de Educação do DF exerce sobre fundação a ela vinculada configura controle administrativo por subordinação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534418

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1258) Com relação aos conceitos, aos tipos e às formas de controle, julgue o item a seguir.

O controle interno é exercido pela administração pública sobre seus próprios atos e sobre as atividades de seus órgãos e das entidades descentralizadas a ela vinculadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534835

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1259) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item que se segue.

O controle exercido pela administração sobre seus próprios atos pode ser realizado de ofício quando a autoridade competente constatar ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841918

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1260) Julgue o item a seguir, acerca dos tipos e das formas de controle.

Pedido de informações dirigido por uma das casas do Congresso Nacional ou por qualquer de suas comissões a ministros de Estado e a titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República tem natureza de controle político, sendo tipificada como crime de responsabilidade a recusa injustificada de atendimento do pedido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841974

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1261) Julgue o item a seguir, relativos à organização administrativa, ao controle da administração pública e aos atos administrativos.

O Congresso Nacional, no exercício do controle externo, somente poderá sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar se houver parecer prévio do TCU.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258617

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1262) No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

O controle dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar é competência exclusiva do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319784

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1263) No que se refere às espécies e aos sistemas de controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

Ao apreciar e votar o projeto de lei orçamentária anual da União, o Congresso Nacional exerce o controle concomitante da atividade financeira do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3454179

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1264) Julgue o item seguinte, relativo ao controle parlamentar.

O controle político tem caráter vinculante sobre o Poder Executivo, podendo obrigá-lo a adotar providências específicas sob pena de sanções legais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495825

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1265) Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

A sustação, pelo Congresso Nacional, de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar é instrumento idôneo do controle legislativo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794662

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1266) Acerca do controle parlamentar da administração pública, julgue o item seguinte.

Constitui hipótese de controle parlamentar o encaminhamento de pedidos escritos de informação, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, dirigidos aos ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2855604

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1267) Acerca do controle parlamentar, julgue o item a seguir.

Pedidos escritos de informação aos ministros de Estado e convocação para o comparecimento de autoridades são mecanismos do controle parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890640

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1268) No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

As câmaras municipais de vereadores não têm competência para exercer controle legislativo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934954

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1269) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O controle realizado pelo Poder Legislativo limita-se ao controle parlamentar e político, sendo reservado ao Judiciário o controle da legalidade de atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934958

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1270) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O Poder Legislativo, em razão da representatividade popular, exerce controle sobre a administração pública em geral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079333

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1271) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Quando o controle parlamentar é realizado pelo Congresso Nacional ou pelas comissões parlamentares, ocorre o exercício do controle de forma direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395727

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1272) Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520657

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1273) Julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

A convocação de ministros de Estado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou por qualquer de suas comissões para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado é uma manifestação de controle legislativo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689914

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1274) A respeito do controle parlamentar e do controle administrativo, julgue o próximo item.

Constitui hipótese de controle político a competência do Senado Federal para dispor, por proposta do presidente da República, sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937315

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1275) Julgue o próximo item, a respeito das práticas na administração pública brasileira.

Ação popular, plebiscito e audiência pública são exemplos de formas de controle legislativo na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990027

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1276) Julgue o seguinte item, relativo a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

No Estado brasileiro, o Poder Legislativo, além da função normativa que lhe é típica, tem atribuição julgadora em situações taxativamente expressas na Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213141

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1277) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, julgue o item que se segue.

Competem às comissões parlamentares de inquérito a apuração de irregularidades e a aplicação das respectivas sanções, constituindo tais competências hipóteses de controle político.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509692

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1278) Acerca do controle da administração pública e a intervenção do Estado na propriedade, julgue o item que se segue.

O controle legislativo político da administração pública direta e indireta ocorre quando ela é submetida à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à sua legalidade, economicidade e legitimidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624293

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1279) No que concerne a controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Embora as comissões parlamentares de inquérito estejam, como uma modalidade de controle legislativo, aptas a investigar fatos determinados em prazos determinados, elas são desprovidas de poder condenatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576556

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1280) No que se refere a tipos e formas de controle, julgue o item a seguir.

O julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República compete à Câmara dos Deputados, com o auxílio do controle interno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576560

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1281) Com relação ao controle no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

A competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar constitui hipótese de controle parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/461282

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1282) No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

O controle legislativo da administração pública pode ocorrer por meio de comissão parlamentar de inquérito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534713

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1283) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

Controle externo é uma espécie de controle parlamentar ou legislativo, assim como a instauração de comissões parlamentares de inquérito e a aprovação de emendas constitucionais sem necessidade de sanção presidencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534833

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

1284) A respeito de controle na administração pública, julgue o item a seguir.

O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3251891

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1285) Em relação a controle da administração pública, seus tipos e forma de execução, controle pelos tribunais de contas e contencioso administrativo, julgue o item a seguir.

O controle realizado pelos tribunais de contas é classificado quanto ao poder, órgão ou autoridade que o exerce como controle externo, podendo ser associado às funções judicial ou administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319775

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1286) A respeito do controle da administração pública pelos tribunais de contas, especialmente o controle desempenhado acerca das atividades das agências reguladoras federais, julgue o item a seguir.

Os dirigentes das agências reguladoras federais devem prestar contas ao TCU, a quem cabe realizar a apreciação técnica, remetendo, em seguida, as referidas contas ao Congresso Nacional para julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319777

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1287) A respeito do controle da administração pública pelos tribunais de contas, especialmente o controle desempenhado acerca das atividades das agências reguladoras federais, julgue o item a seguir.

Em relação às concessões, permissões e autorizações de serviços públicos federais, o Tribunal de Contas da União (TCU) exerce dois tipos de controle: o acompanhamento da outorga e o da execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319779

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1288) A respeito do controle da administração pública pelos tribunais de contas, especialmente o controle desempenhado acerca das atividades das agências reguladoras federais, julgue o item a seguir.

O TCU pode determinar às agências reguladoras e ao respectivo ministério que as agências estiverem vinculadas a anulação do contrato de concessão de serviço público por eles celebrado com a iniciativa privada, sem que haja ofensa à competência do Congresso Nacional para sustar diretamente o mesmo contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319782

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1289) A respeito do controle da administração pública pelos tribunais de contas, especialmente o controle desempenhado acerca das atividades das agências reguladoras federais, julgue o item a seguir.

O objetivo principal da fiscalização operacional das agências reguladoras federais, realizada pelo TCU, é o controle da legalidade dos atos de gestão dessas entidades.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441800

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1290) A respeito do controle da administração pública, julgue o próximo item.

O controle financeiro que o Poder Legislativo exerce contempla atos editados pelos Poderes Executivo e Judiciário no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3454178

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1291) Julgue o item seguinte, relativo ao controle parlamentar.

Os tribunais de contas podem realizar auditorias e inspeções nos órgãos públicos para verificar a legalidade e a economicidade da gestão dos recursos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3454181

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1292) Julgue o item seguinte, relativo ao controle parlamentar.

Uma das funções do controle parlamentar é acompanhar a execução orçamentária e financeira do governo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492624

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1293) Julgue o seguinte item, relativos a poderes administrativos, regime jurídico-administrativo e controle da administração pública.

As decisões do Tribunal de Contas da União no controle externo da administração pública que resultem em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495342

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1294) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Caso verifique ilegalidade na execução de determinado contrato, o TCU deverá fixar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei e, não sendo tal prazo atendido, o referido contrato será susgado diretamente pelo Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781672

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1295) Julgue o item que se segue, relativo aos processos de controladoria executados no governo federal.

Os processos de tomada de conta especial no âmbito federal limitam-se a apurar os fatos e identificar responsáveis por danos à administração pública federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855602

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1296) Acerca do controle parlamentar, julgue o item a seguir.

O controle parlamentar é exercido apenas de forma direta, pelo Poder Legislativo, observada a legalidade dos atos emanados do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855641

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1297) Acerca do controle desempenhado pelo TCU sobre as atividades das agências reguladoras federais, julgue o item que se segue.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode apresentar denúncia ao TCU acerca de possíveis irregularidades ou ilegalidades ocorridas na atuação das agências.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855642

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1298) Acerca do controle desempenhado pelo TCU sobre as atividades das agências reguladoras federais, julgue o item que se segue.

Sendo as agências reguladoras federais entidades autárquicas, cabe ao controle interno dessas agências apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e de pensão dos seus servidores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934956

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1299) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

Os tribunais de contas exercem controle concomitante e subsequente sobre os atos dos agentes da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934960

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1300) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O Tribunal de Contas da União julga as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta da União, bem como as dos que derem causa a qualquer prejuízo ao erário na aplicação de valores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992745

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1301) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

O Tribunal de Contas da União (TCU) é competente para fiscalizar a legalidade dos atos de admissão de servidores efetivos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075571

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1302) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Os serviços sociais autônomos recebem verba pública e estão sujeitos a controle dos tribunais de contas, razões pelas quais eles são considerados integrantes da administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078517

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1303) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Os tribunais de contas dos estados têm atribuições constitucionais de natureza orientadora e papel pedagógico e preventivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078561

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1304) No que se refere ao controle efetuado pelos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

O julgamento de contas de quaisquer administradores públicos cabe aos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078562

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1305) No que se refere ao controle efetuado pelos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

As contas de prefeitura julgadas pela câmara municipal devem ser repassadas ao tribunal de contas municipal, para apreciação e, se for o caso, ratificação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078740

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1306) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

Os tribunais de contas do Brasil poderão confirmar a licitude de ato administrativo ou conduta dos gestores e invalidá-lo por vício de legalidade, por meio da análise das prestações de contas anuais, em que se verifica o controle de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079331

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1307) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Os trabalhos de auditoria realizados em órgãos do Poder Executivo federal pelo Tribunal de Contas da União são considerados atos de controle interno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198731

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1308) Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Os tribunais de contas detêm competência para anular contratos administrativos quando, em rotina de fiscalização, constatarem danos ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206583

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1309) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle externo da administração pública federal pelo Poder Legislativo será exercido por meio do Tribunal de Contas da União, conforme expressamente previsto na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304848

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1310) Julgue o item a seguir, referentes às decisões do tribunal de contas.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304852

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1311) Julgue o item a seguir, referentes às decisões do tribunal de contas.

Não é necessária a observância do contraditório e da ampla defesa por ocasião da apreciação, pelo tribunal de contas, da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752513

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1312) A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com um município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município sessenta milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir seis milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Eventual denúncia acerca da malversação dos recursos empregados na construção do referido hospital pode ser feita tanto ao Tribunal de Contas da União quanto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752515

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1313) A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com um município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município sessenta milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir seis milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso as contas dos gestores municipais sejam julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, eles poderão recorrer dessa decisão no Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/625371

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1314) Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Cabe ao Poder Legislativo o poder-dever de controle financeiro das atividades do Poder Executivo, o que implica a competência daquele para apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534267

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1315) Julgue o item subsequente, relativo aos princípios fundamentais, aos direitos e deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais e à fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534834

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

1316) A respeito de controle na administração pública, julgue o item a seguir.

O controle interno, ao qual compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, bem como o apoio ao controle externo, não se caracteriza como controle de mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213192

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Popular ou Social

1317) Julgue o item que se seguem, a respeito de temas contemporâneos da gestão pública brasileira.

Controle social pode ser exercido por meio da participação do usuário na administração pública, uma premissa constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190358

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Popular ou Social

1318) Acerca da implementação de políticas públicas e do controle social, julgue o item que se segue.

O controle social é aquele exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841934

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1319) Julgue o item a seguir, referentes ao contencioso administrativo e ao sistema da jurisdição una.

O Brasil adota o sistema de jurisdição una, podendo as decisões proferidas na esfera administrativa ser revisadas pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841938

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1320) Julgue o próximo item, acerca do controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro.

O controle jurisdicional da administração pública no Brasil é exercido pelo Poder Judiciário, com o objetivo de reexaminar o mérito do ato administrativo, podendo a avaliação judicial substituir a análise de oportunidade e conveniência realizada pelo gestor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315024

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1321) No que diz respeito ao sistema administrativo, aos atos administrativos, às parcerias público-privadas e ao tombamento, julgue o item a seguir.

No Brasil, é adotado o sistema administrativo inglês, no qual todos os atos administrativos podem ser resolvidos pelo Poder Judiciário, cujas decisões gozam de definitividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319346

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1322) A respeito de controle de constitucionalidade, da administração pública e sua organização e do Poder Legislativo, julgue o item seguinte, conforme a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do STF.

Admite-se o controle jurisdicional a fim de interpretar o sentido e o alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas quando ficar caracterizado desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3344785

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1323) Lucas, com sessenta e dois anos de idade, formalizou requerimento administrativo perante autoridade vinculada a uma autarquia federal. Dez dias após concluída a instrução do processo administrativo, como ainda não havia sido proferida a decisão do requerimento, Lucas interpôs recurso administrativo dirigido ao superior da autoridade a quem encaminhara o pedido e impetrou mandado de segurança sob a alegação de ilegalidade administrativa por omissão, já que não fora proferida decisão administrativa no prazo legal, especialmente por ser uma pessoa idosa.

Com base na situação hipotética precedente e na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

A impetração de mandado de segurança configura controle administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3346163

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1324) Em relação aos agentes públicos, aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Os atos administrativos discricionários, em razão de sua natureza, não são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, na medida em que envolvem juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3445600

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Auditoria Contábil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1325) Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle jurisdicional, quando referente ao controle da atuação da administração pública, visa ao exame de legalidade da decisão administrativa, cabendo, portanto, a apreciação do mérito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Auditoria Contábil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1326) Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item a seguir.

No sistema da jurisdição "una" todas as causas, mesmo as causas que envolvam interesse da administração pública são julgadas pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1327) No que concerne ao controle da administração pública, julgue o próximo item.

O sistema de controle adotado no Brasil baseia-se na unidade de jurisdição, sendo atribuída apenas aos órgãos do Judiciário a prerrogativa de proferir decisões de caráter definitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1328) Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item que se segue.

O controle jurisdicional da administração pública no Brasil limita-se às questões de legalidade, sendo proibida ao Judiciário a revisão de atos administrativos discricionários ou de mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1329) Acerca dos sistemas administrativos, da administração pública, da organização administrativa e do processo administrativo, julgue o item a seguir, com fundamento na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No contencioso administrativo brasileiro, os litígios estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, devido à adoção do sistema inglês no ordenamento jurídico pátrio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1330) Acerca do controle parlamentar da administração pública, julgue o item seguinte.

Cabe ao controle jurisdicional fiscalizar os atos normativos do Poder Executivo, como regulamentos, resoluções, portarias, podendo estes ser invalidados pelo Poder Judiciário por qualquer via de impugnação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794980

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1331) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item subsequente.

É permitido ao Poder Judiciário ingressar na análise do mérito administrativo, a fim de apurar a conveniência e a oportunidade dos atos da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817063

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1332) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

O ajuizamento da ação de responsabilidade civil, por parte do terceiro, contra a agência reguladora, caracteriza forma de controle judicial dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841453

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1333) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

No controle judicial dos atos administrativos discricionários, é vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos ou fatos que precedem a elaboração do ato a ser julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854345

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1334) Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

O mandado de segurança, um dos meios possíveis para controle judicial da administração pública, pode ter caráter preventivo, mas não caberá se o direito a ser protegido for amparado por *habeas corpus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934965

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1335) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário pode rever atos praticados por agentes de todos os órgãos da administração direta e indireta e de poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que configura o exercício do controle jurisdicional da atividade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934977

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1336) A respeito do controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

Em razão do pressuposto do juiz natural, o órgão do Poder Judiciário deve afastar a ilegalidade imposta por agente público autoritário representante do Estado, independentemente de interesse ou petição do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972996

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1337) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

No contencioso administrativo brasileiro, os litígios estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário devido à adoção do sistema francês no ordenamento jurídico pátrio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008057

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1338) Com relação aos sistemas administrativos e aos princípios da administração pública, julgue o item que se segue.

No Brasil, vigora o sistema administrativo misto, fazendo-se presentes tanto o sistema francês do contencioso administrativo, em que o controle é realizado pela própria administração, como o sistema inglês da unidade de jurisdição, em que o controle da administração pública é exercido pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075577

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1339) Em relação ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

Atos interna corporis, aqueles praticados em competência exclusiva e interna de determinados órgãos, não são passíveis de controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078510

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1340) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Ao Estado é vedado, ética e juridicamente, agir de modo arbitrário, e o controle jurisdicional dos atos da administração pública é realizado por meio do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186088

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1341) A respeito do controle da administração pública e do processo administrativo segundo a Lei n.º 9.784/1999 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens subsequentes.

Para o controle judicial de atos administrativos por meio de mandado de segurança, exige-se o chamado direito líquido e certo, o qual pode estar configurado mesmo que haja discussão jurídica sobre ele.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206490

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1342) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O Brasil adota o sistema administrativo francês ou da dualidade de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados ser levados ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206680

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1343) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle judicial de ato administrativo de natureza discricionária abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304760

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1344) Quanto ao conceito de controle da administração pública, à sua abrangência e às suas espécies, julgue o item a seguir.

A ação popular é instrumento de controle destinado a proteger direito próprio do autor e pode ser utilizada, de forma preventiva ou repressiva, contra atividade administrativa lesiva ao patrimônio público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304761

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1345) Quanto ao conceito de controle da administração pública, à sua abrangência e às suas espécies, julgue o item a seguir.

Dada a sua maior discricionariedade, os atos políticos não se submetem à apreciação da justiça, mesmo quando arguidos de lesivos a direito individual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400429

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1346) Acerca do controle da administração pública, do controle judicial e do controle legislativo, bem como do disposto na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

É cabível o controle judicial quanto ao teor de questões formuladas em concurso público e ao conteúdo de regras previstas em edital de certame, sendo, entretanto, vedado ao julgador ocupar-se de questões relativas a exame do mérito do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689915

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1347) Com relação ao controle judicial da administração pública, julgue o item que se segue.

Devido a seu elevado grau de discricionariedade, os atos políticos, quando arguidos de lesivos ao patrimônio público, são afastados da apreciação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689917

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1348) Com relação ao controle judicial da administração pública, julgue o item que se segue.

Compete ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição, sendo admitido o contencioso administrativo nas decisões sempre que houver desvio da finalidade pública ou imprecisão da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972651

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1349) A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública, da ação de improbidade administrativa e da reclamação constitucional, julgue o item que se segue.

A prática de ato administrativo contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal aplicável ao caso enseja o manejo de reclamação constitucional com o objetivo de anulá-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1350) Considerando a jurisprudência do STJ e do STF naquilo que for pertinente, julgue o item que se segue.

É vedado ao Poder Judiciário examinar o mérito administrativo das decisões do tribunal de contas, estando aquele Poder autorizado apenas a analisar a regularidade dos procedimentos e a legalidade dos atos praticados por este tribunal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1351) Com relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item subsequente.

Os atos políticos, ainda que apontados como lesivos ao patrimônio público, são imunes ao controle jurisdicional, devendo ser afastados da apreciação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1352) Com relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item subsequente.

Uma reclamação que aponte contrariedade indevida a súmula vinculante é incapaz de anular o ato administrativo impugnado e determinar a prática de outro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1353) No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público e controle da administração pública, julgue o item seguinte.

Ato administrativo discricionário publicado pelo Poder Executivo de um estado poderá ser objeto de ação judicial, sendo vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos da elaboração desse ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1354) Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A impetração de mandado de segurança configura controle judicial de mérito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624291

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1355) No que concerne a controle da administração pública, julgue o item subsequente.

O Poder Judiciário pode revogar atos praticados pelo Poder Executivo eivados de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624292

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1356) No que concerne a controle da administração pública, julgue o item subsequente.

A reclamação para anular ato administrativo que confronte súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718416

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1357) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

O silêncio administrativo, quando referente a atos discricionários, não se submete ao controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1740687

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1358) Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de trinta dias. Irresignado, o agente ajuizou mandado de segurança contra o ato sancionador.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O ajuizamento do mandado de segurança para anular o ato administrativo sancionador configura exercício do controle legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752516

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1359) A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com um município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município sessenta milhões de reais, enquanto o

município deveria, a título de contrapartida, investir seis milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A interposição de qualquer ação pelo Ministério Público estadual com o objetivo de apurar possível irregularidade cometida pelos gestores locais não impede que o mesmo fato seja apreciado pelo tribunal de contas, dado o princípio da independência das instâncias civil, penal e administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752537

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1360) Acerca do controle na administração pública, julgue o item subsequente.

A possibilidade de o Ministério Público realizar termo de ajustamento de conduta (TAC) como tutela dos interesses transindividuais é uma das normas introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro que inaugura uma nova faceta do direito administrativo, de modo a permitir a utilização de instrumento extrajudicial para pacificação de conflitos coletivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1783931

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1361) O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) recebeu, pelo sistema de ouvidoria, uma denúncia anônima acerca de ilegalidades imputáveis a determinado servidor público, ainda em estágio probatório, encarregado da execução de um contrato em determinada secretaria de Estado. O TCDF encaminhou a denúncia a essa secretaria, onde, após os trâmites habituais, foi instaurado processo administrativo disciplinar (PAD). Durante o trâmite desse processo, o servidor denunciado requereu desistência do estágio probatório e recondução ao cargo que antes ocupava, o que foi indeferido. Finalizado o PAD, o servidor foi punido, no entanto ele ajuizou ação judicial contra tal decisão, alegando nulidades no procedimento e pretendendo sua anulação ou, no mérito, a revisão da penalidade.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com base na jurisprudência do STF e nas disposições da Lei Complementar distrital n.º 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dos Órgãos Relativamente Autônomos do Distrito Federal).

O controle judicial no caso é amplo, abrangendo aprofundada incursão no mérito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/576559

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1362) Com relação ao controle no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

A competência do Poder Judiciário quanto ao controle restringe-se ao mérito e à legalidade do ato impugnado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616226

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1363) Com relação aos atos administrativos discricionários e vinculados, julgue o item que se segue.

Em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/623903

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1364) No tocante ao controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O mandado de segurança e o habeas data são remédios constitucionais utilizados para a realização do controle judicial da administração pública, controle esse que pode ocorrer por provocação ou de ofício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684169

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1365) Julgue o seguinte item, relativo ao controle da administração pública.

O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública abrange os exames de legalidade e de mérito desses atos, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/686165

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1366) A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir, acerca do controle da administração pública.

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460878

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1367) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

É garantido ao Poder Judiciário o controle de mérito administrativo dos atos administrativos, pois lesão ou ameaça a direito não podem ser excluídas da apreciação de juiz.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461284

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1368) No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

A legalidade de qualquer ato administrativo pode ser submetida à apreciação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/533955

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1369) A respeito do controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o item a seguir.

A despeito de ser um tribunal, uma corte de contas não produz coisa julgada material, de modo que suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534027

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1370) Com referência à organização administrativa, ao controle dos atos da administração pública e ao entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O controle judicial dos atos administrativos discricionários restringe-se ao aspecto da legalidade, estando, portanto, impedido o Poder Judiciário de apreciar motivação declinada expressamente pela autoridade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534420

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1371) No que se refere aos controles parlamentar, judicial e administrativo, julgue o item que se segue

Atos políticos que causem lesão a direitos individuais ou coletivos estão sujeitos ao controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534716

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

1372) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

O controle interno administrativo consiste no poder da administração pública para anular ou revogar seus próprios atos, o que torna coisa julgada administrativa e, conseqüentemente, impede qualquer questionamento judicial posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249750

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1373) Com fundamento no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), julgue o item a seguir.

A responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos contra administração pública é afastada na hipótese de transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255525

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1374) Com base na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e na Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir.

A responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública depende da responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores pelo ato ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321866

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1375) Com base na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

A responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é mantida na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3412655

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1376) A respeito da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), do Decreto n.º 8.945/2016 e da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

A responsabilização administrativa de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública não afasta a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438940

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1377) Com base no que dispõe a Lei n.º 13.303/2016 sobre licitações e contratos das empresas estatais e no que determina a Lei n.º 12.846/2013 a respeito da responsabilização pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

Os dirigentes ou administradores de pessoas jurídicas que atentem contra patrimônio da Embrapa respondem objetivamente por esses atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875315

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1378) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Conforme a Lei n.º 12.846/2013, a responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública é mantida ainda que haja alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395646

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1379) Com base nas regras estabelecidas nas Leis n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e na Lei n.º 12.846/2013 — que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública —, julgue o item que se segue.

Na hipótese de incorporação societária, a obrigação da sociedade incorporadora em eventual recomposição de dano ao erário, decorrente de conduta da sociedade incorporada prevista na Lei n.º 8.429/1992, fica limitada ao total do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520645

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1380) Julgue o próximo item, conforme a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.

Nos âmbitos administrativo e civil, as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente pelos atos lesivos previstos na referida lei praticados em seu interesse ou benefício, desde que exclusivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2759310

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1381) Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção Brasileira).

Os dirigentes de empresas privadas são responsabilizados por atos ilícitos contra a administração pública na medida da sua culpabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761114

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1382) No que diz respeito a licitações e contratações, à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e à vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal, julgue o item que se segue.

A responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública está condicionada à prévia responsabilização dos dirigentes da entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2762396

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1383) Considerando a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes pela prática do ato ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2762397

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1384) Considerando a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A responsabilização será subjetiva quando o ato lesivo previsto nessa norma legal beneficiar mais de uma pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883991

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1385) Com base nas disposições da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

Assim como a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização de pessoa natural autora ou partícipe do mesmo ato, a não responsabilização da pessoa natural não elide a responsabilidade da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937248

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1386) Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 12.846/2013 prevê a responsabilização subjetiva da pessoa jurídica pela prática de ato lesivo quando o benefício auferido por ela destinar-se também a outros beneficiários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020083

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1387) Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

Os administradores da pessoa jurídica estão excluídos do âmbito de aplicabilidade da lei em questão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020087

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1388) Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

A constituição formal da pessoa jurídica, com registro na junta comercial, é condição indispensável para a incidência das regras da referida lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064708

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1389) Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A responsabilidade da pessoa jurídica subsiste na hipótese de sua incorporação por outra pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157367

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1390) Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

As sociedades controladoras serão subsidiariamente responsáveis pela prática dos atos que, previstos nessa lei, forem praticados pelas sociedades controladas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213129

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1391) Acerca da Lei n.º 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

Em razão da informalidade, às sociedades de fato não se aplicam as disposições da lei em apreço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509684

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1392) Com relação à organização administrativa, ao processo administrativo, ao estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e à Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Uma sociedade empresária participou de processo licitatório de determinado órgão e fraudou, mediante ajuste, o seu caráter competitivo. **Assertiva:** Nessa situação, haverá responsabilização da mencionada sociedade e de seus administradores, individualmente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439002

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1393) Considerando as regras da Lei federal n.º 12.846/2013 e suas alterações, julgue o próximo item.

Partido político que obtenha doação proveniente de desvio de dinheiro público poderá sofrer as sanções da referida lei pela conduta lesiva à administração pública, como sujeito ativo, por constituir pessoa jurídica de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439003

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1394) Considerando as regras da Lei federal n.º 12.846/2013 e suas alterações, julgue o próximo item.

De acordo com a lei em questão, são independentes as responsabilidades da pessoa jurídica e da pessoa natural, de modo que é possível a responsabilização da pessoa jurídica por ato ilícito praticado, mesmo que nenhuma pessoa natural o seja.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/843985

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1395) A respeito da responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, à luz da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013).

Nas hipóteses de fusão e incorporação societária legalmente promovida, a responsabilização da pessoa jurídica sucessora restringe-se à obrigação de pagamento de multas e à reparação integral de dano, até o limite do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/843986

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

1396) A respeito da responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, à luz da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013).

As sociedades empresárias consorciadas por força de contrato administrativo são responsáveis solidárias entre si por atos de improbidade administrativa, respondendo irrestritamente umas pelas outras nos âmbitos administrativo, civil e criminal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255521

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

1397) Com base na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e na Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir.

A pessoa jurídica que perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público praticará ato lesivo à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817073

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

1398) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 12.846/2013, na Resolução ANAC n.º 569/2020 e no Guia Lilás 2023, da Controladoria-Geral da União (CGU).

É considerado agente público estrangeiro, conforme a Lei n.º 12.846/2013, quem, desde que em caráter permanente e com remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367887

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

1399) Considerando o que dispõem a Lei da Ação Popular, a Lei do Governo Digital, a Lei Estadual n.º 12.929/2004 e a Lei n.º 12.846/2013, julgue o item que se seguem.

Empresa que manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato celebrado com a administração pública, atentando contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, poderá ser responsabilizada objetivamente civil e administrativamente pelos atos lesivos praticados, independentemente da responsabilidade individual de seus dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe de ato ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2368925

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

1400) Acerca das disposições da Lei n.º 12.486/2013 — Lei Anticorrupção, julgue o item a seguir.

A aceitação de vantagem indevida pelo agente público é condição para consumação do ato lesivo à administração pública previsto nessa lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado